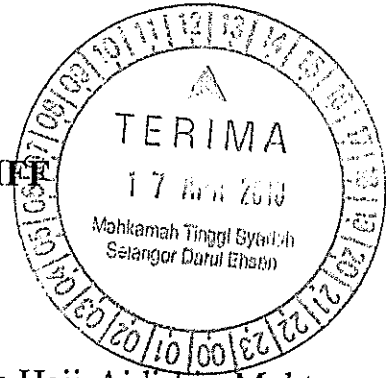


AHMAD NIZAM BIN ABDUL LATIFF

lwn

SURIANI BINTI MOHD ROZHI



[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Aidi bin Mokhtar (Pengerusi), YA Prof. Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel) YA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Panel), **Pada 16 April 2018/ 29 Rejab 1439H**]

[Permohonan No. 10000-099-0071-2017]

[Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan - Sub-Arahan 11 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 – seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor, 2003 - seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Puan Afshah binti Arifin daripada Tetuan Afshah Arifin & Associates*

Peguam Syarie Responden : *Encik Fakhru Azman bin Abu Hasan daripada Tetuan Azaine & Fakhru*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Ini merupakan suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran lanjut tempoh memfailkan semakan terhadap Perintah Ex-Parte yang dikeluarkan pada 06/03/2017 oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui kes no. 10300-038-0138-2017.

[2] Pada 02/03/2017, Responden telah memfailkan tuntutan hadhanah melalui kes no. 10300-028-0139-2017 dan pada tarikh yang sama Responden juga telah memfailkan permohonan hak jagaan sementara secara ex-parte.

[3] Pemohon tidak berpuas hati dengan perintah hak jagaan sementara tersebut dan berhajat memfailkan semakan. Oleh kerana tempoh pemfailan semakan telahpun luput maka Pemohon telah memfailkan permohonan ini pada 12/07/2017 untuk melanjutkan tempoh memfailkan semakan berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014.

[4] Kami ingin menegaskan bahawa dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk rayuan/semakan tersebut dibenarkan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah.

[5] Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain [2012] JH34(2)* yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz*, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk*
lanjutan dibenarkan.
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.*

[6] Berdasarkan penelitian kami terhadap notis dan affidavit Pemohon, affidavit jawapan, affidavit balasan serta hujahan pihak-pihak, kami berpendapat terdapat tiga (3) faktor yang perlu kami ulas dan putuskan dalam permohonan ini.

Faktor Pertama ; Tempoh kelewatan

[7] Kami dapati Pemohon tidak menandatangani dalam affidavitnya berapakah tempoh kelewatan memfailkan permohonan ini sejak perintah Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam dikeluarkan atau sejak beliau menyedari akan kewujudan perintah tersebut sehingga membawa kepada tindakan pemfailan permohonan ini. Yang bijaksana Peguam Syarie seharusnya menasihati anak guam untuk menandatangani perkara asas ini untuk pertimbangan kami.

[8] Oleh kerana Pemohon tidak menyatakan tarikh bila beliau menyedari akan kewujudan perintah interim tersebut dan ia merupakan perkara asas bagi pertimbangan kami, maka kami telah merujuk kepada fakta kes. Keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah pada 06/03/2017 manakala Permohonan kebenaran untuk memfailkan semakan di luar tempoh masa ini telah difailkan pada 12/07/2017. Berdasarkan tarikh-tarikh tersebut, Kami membuat dapatan tempoh dari keputusan diberikan sehingga permohonan ini difailkan adalah hampir 4 bulan.

Faktor Ke-2; Alasan Kelewatan

[9] Pemohon mendakwa kelewatan ini adalah tidak disengajakan. Pemohon telah menandatangani di perenggan 8 affidavitnya bahawa beliau tidak pernah dimaklumkan tentang kewujudan Penghakiman tersebut dan/atau diserahkan sampaikan sesaliran Penghakiman tersebut sama ada dalam tempoh sebulan daripada Penghakiman tersebut dan/atau selepasnya sehinggalah sekarang.

[10] Responden pula dalam Affidavit Jawapan yang telah diangkat sumpah pada 06/09/2017 menyatakan bahawa penghakiman tersebut tidak berjaya diserahkan kepada Pemohon memandangkan Pemohon dan Responden telah terputus hubungan sejak dari tahun 2016. Malah Responden melalui Peguam Syarie telah

cuba menyerahkan sesalinan penghakiman tersebut secara kediri di alamat terakhir Pemohon yang mana dalam pengetahuan Responden, Pemohon tinggal di alamat tersebut. Seterusnya disebabkan kegagalan penyerahan penghakiman tersebut, Mahkamah telah membenarkan penyampaian penghakiman tersebut dilakukan secara tampalan yang mana tampalan tersebut perlu dibuat di alamat terakhir milik Pemohon dan juga di bangunan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam.

[11] Kami dapati bahawa persoalan berkaitan penyampaian ini telah dibuktikan oleh Responden melalui ekshibit yang dilampirkan sebagai SMR-2 dan SMR-3. Berdasarkan arahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah, kami berpuas hati bahawa penyerahan dan/atau penyampaian penghakiman tersebut telah memenuhi seksyen 48(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Seksyen 48. Penyampaian ganti

(1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa atas apa-apa alasan yang mencukupi saman atau dokumen lain itu tidak dapat disampaikan secara biasa, Mahkamah boleh memerintahkan supaya saman atau dokumen lain itu disampaikan dengan cara menampalkan suatu salinannya dipapan kenyataan Mahkamah dan juga di suatu tempat yang mudah dilihat di bangunan tempat orang yang kepadanya saman atau dokumen itu hendak disampaikan terakhir diketahui tinggal, atau mengikut apa-apa cara lain yang difikirkan patut oleh Mahkamah

Faktor Ke-3; Kebarangkalian Untuk Semakan Tersebut Dibenarkan

[12] Pemohon menyatakan bahawa Pemohon mempunyai merit untuk meneruskan prosiding semakan terhadap Perintah Ex-parte tersebut sehingga memerlukan tempoh lanjutan. Pemohon berhujah bahawa Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 berkenaan Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injuksi mestilah dipatuhi secara mendatori. Ketidak patuhan mana-mana sub garis panduan tersebut boleh menyebabkan Perintah Ex-parte tersebut terbatal serta merta. Isu ini akan menjadi sandaran utama yang akan ditimbulkan dan perincikan oleh Pemohon dalam permohonan semakan jika perlanjutan tempoh dibenarkan.

[13] Responden dalam menjawab hujah Pemohon telah menarik perhatian Mahkamah berkaitan faktor tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan dengan merujuk kepada kes *Fatimah Hasnah binti Daud lwn. Wan Hassan bin Wan Daud* (Rujuk Ikatan Otoriti Pemohon Muka Surat 37-39). Adalah tidak wajar sekiranya Mahkamah yang Mulia ini meluluskan Permohonan untuk melanjutkan tempoh masa tersebut memandangkan Responden tidak melanggar mana-mana peruntukan dan/atau mana-mana amalan Mahkamah Syariah setelah Responden menyerahkan Penghakiman tersebut secara penyampaian gantian kepada Pemohon.

[14] Kami berpuas hati bahawa Pemohon telah menunjukkan kepada kami isu yang akan dijadikan sandaran untuk proses semakan iaitu Responden telah tidak mematuhi Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 berkaitan penyampaian terhadap Perintah Interim Hadhanah. Persoalannya sejauh manakah alasan yang diberikan oleh Pemohon boleh dipertimbangkan untuk memungkinkannya ia mempunyai kebarangkalian yang tinggi berjaya dalam proses semakan jika perlanjutan tempoh dibenarkan.

[15] Di perenggan 11 di atas kami telah menyatakan dapatan kami yang kami berpuas hati bahawa penyampaian penghakiman tersebut telah memenuhi seksyen 48(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 apabila Responden telah berjaya melaksanakan penyampaian secara gantian setelah kebenaran diperolehi daripada Mahkamah. Kegagalan Responden melaksanakan proses penyampaian secara biasa seperti kehendak Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 telah disempurnakan melalui penyampaian secara gantian. Ini bermakna tidak timbul isu berkaitan ketidak patuhan terhadap Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016.

[16] Kami juga dapati bahawa isu berkaitan permohonan untuk menyemak suatu keputusan interim hadhanah telah dijelaskan di dalam Arahan Amalan No.9 Tahun 2006. Arahan amalan ini sedikit sebanyak akan menjejaskan kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam proses semakan. Tambahan pula kes induk hadhanah masih belum selesai. Arahan amalan tersebut menjelaskan :-

“...telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan bahawa permohonan semakan ke atas keputusan dan perintah ex-parte adalah tidak dibenarkan selagi kes induk masih belum diselesaikan. Pihak-pihak yang terkilan hendaklah memfailkan Notis Rayuan ke atas kes induk tersebut.”

Arahan Amalan di atas menyatakan perintah yang tidak boleh disemak adalah perintah *ex-parte* selagi kes induk masih belum diselesaikan dan perhatian utama yang mesti diberi perhatian ialah tujuan kenapa ia tidak boleh disemak? Tujuan Arahan Amalan No.9 Tahun 2006 digubal ialah untuk mengelakkan perbicaraan kes induk mengambil masa yang lama kerana diganggu oleh sesuatu prosiding permohonan sampingan. Ianya juga di dasari atas prinsip bahawa sesuatu perintah interim hanya bersifat sementara sehingga keputusan/perintah muktamad diputuskan melalui kes induk.

[17] Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan di atas, Kami berpuas hati bahawa Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami bahawa kebarangkalian untuk semakan tersebut berjaya atau dibenarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti notis dan afidavit Pemohon, afidavit jawapan, afidavit balasan serta penghujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Permohonan Pemohon ini ditolak.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

1.
YAA DATUK HAJI AIDI BIN MOKTAR
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

2.
YA PROF. ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

3.
YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

